



PRÉ-CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Versão para apresentação ao prestador

PERFIL: VENDEDOR MEI

(Intermediação Comercial de Produtos Eletrônicos)

CONTRATANTE

L O FERREIRA LTDA — Arena Tech

CNPJ 61.129.502/0001-01

AVISO — Pré-contrato para apresentação e validação pelo prestador

Este documento é o pré-contrato a ser apresentado ao prestador para leitura, análise e validação prévia. Campos marcados como "[a preencher]" serão preenchidos com os dados pessoais do prestador na versão final de assinatura. Os campos "[alíquota conforme Anexo I]" serão preenchidos com os percentuais específicos aplicáveis ao prestador, detalhados no ANEXO I. O prestador está convidado a ler com atenção, registrar dúvidas e trazer para reunião com a CONTRATANTE antes da assinatura da versão definitiva.

PREÂMBULO E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

Razão social	L O FERREIRA LTDA (nome fantasia: Arena Tech)
CNPJ	61.129.502/0001-01
Endereço	[Riverside Shopping, Teresina/PI — endereço completo a preencher]
Representante	[Nome do sócio administrador — a preencher]
CPF do representante	[a preencher]
Denominação	CONTRATANTE

E, de outro lado:

Nome civil	[a preencher]
CPF	[a preencher]
RG / órgão expedidor	[a preencher]
Endereço residencial	[a preencher]
Razão social / nome empresarial MEI	[a preencher]
CNPJ do MEI	[a preencher]
CNAE principal registrado	[a preencher — compatível com intermediação de vendas / representante comercial]
Endereço da sede MEI	[a preencher]
Denominação	CONTRATADO

Considerando:

- Que a CONTRATANTE é sociedade empresária com atuação no comércio varejista de eletrônicos, acessórios e serviços correlatos, no município de Teresina/PI e regiões limítrofes.

- Que o CONTRATADO é microempreendedor individual (MEI), regularmente inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, com atividade econômica compatível com o objeto deste contrato, dotado de estrutura própria para a prestação autônoma de serviços.
- Que as partes desejam firmar relação estritamente civil-comercial entre pessoas jurídicas, com autonomia técnica e administrativa do CONTRATADO, sem qualquer elemento configurador de relação de emprego regida pela CLT.

As partes têm entre si, justo e contratado, o quanto segue:

DICIONÁRIO DE TERMOS E ABREVIATURAS

Para facilitar a leitura e a compreensão das cláusulas deste contrato, os termos e abreviaturas a seguir, quando grafados em letras maiúsculas ou em siglas, terão os significados indicados nesta seção, válidos em todo o corpo do contrato e seus anexos:

Termo / Sigla	Significado
CONTRATANTE	L O FERREIRA LTDA, pessoa jurídica identificada no preâmbulo deste contrato, operando sob o nome fantasia Arena Tech.
CONTRATADO	A pessoa jurídica (MEI) signatária deste contrato, qualificada no preâmbulo.
MEI	Microempreendedor Individual — regime empresarial simplificado previsto na Lei Complementar nº 128/2008, com CNPJ próprio e enquadramento no Simples Nacional (SIMEI).
SIMEI	Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional, aplicável ao MEI.
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943), cuja aplicação é expressamente afastada deste contrato.
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas — código que identifica a atividade empresarial principal do CNPJ do CONTRATADO.
LB	Lucro Bruto — conceito genérico de base de cálculo das comissões, que se especializa em LBC (para vendas de produtos) e LBS (para serviços de AT).
LBC	Lucro Bruto Comercial — base de cálculo das comissões sobre vendas de produtos, conforme definido na Cláusula 5.2.
LBS	Lucro Bruto do Serviço — base de cálculo das comissões sobre intermediação de Assistência Técnica, conforme definido na Cláusula 5.5.1.
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica — documento fiscal emitido nas operações de venda de mercadorias.
NFS-e	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica — documento fiscal emitido pelo CONTRATADO para faturamento dos serviços prestados.
DAS-MEI	Documento de Arrecadação do Simples Nacional — guia mensal de contribuição unificada do MEI.
PDV	Ponto de Venda — espaço físico comercial da CONTRATANTE no Riverside Shopping, em Teresina/PI.

Termo / Sigla	Significado
AT	Assistência Técnica — serviços especializados de reparo e manutenção de aparelhos eletrônicos oferecidos pela CONTRATANTE.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
LC	Lei Complementar, espécie normativa do ordenamento jurídico brasileiro.
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — instrumento de controle de constitucionalidade no STF.
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE	Sócio administrador da CONTRATANTE ou pessoa por ela formalmente designada por escrito para tratar de questões operacionais definidas neste contrato, sem que essa figura configure relação hierárquica sobre o CONTRATADO.

CLÁUSULA 1 — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços autônomos de intermediação comercial e atendimento a clientes para venda de produtos eletrônicos, acessórios e itens correlatos comercializados pela CONTRATANTE, mediante contraprestação exclusivamente variável por resultado, acrescida da ajuda de custo prevista na Cláusula 4.

1.2 Os serviços incluem, de forma não exaustiva: (i) prospecção e recepção de clientes; (ii) apresentação de produtos; (iii) negociação comercial dentro dos parâmetros previamente estabelecidos pela CONTRATANTE; (iv) fechamento de venda com registro no sistema comercial; (v) recepção e encaminhamento de ordens de serviço de AT para o técnico responsável; (vi) acompanhamento do pós-venda imediato; (vii) conferência física de mercadoria recém-recebida contra a nota fiscal de entrada, antes da exposição ao público; (viii) etiquetagem e organização dos produtos no espaço de exposição do PDV; (ix) participação nas rotinas de conferência de estoque previstas na Cláusula 7.7.

1.3 O CONTRATADO reconhece que a entrega contratada é o RESULTADO (venda concretizada e devidamente registrada, ou ordem de serviço recepcionada e encaminhada), e não a mera disponibilidade ou presença em local determinado.

Parágrafo único. A presença eventual do CONTRATADO no PDV, quando ocorrer, dar-se-á durante o horário de funcionamento do Riverside Shopping como CONDIÇÃO OPERACIONAL DO AMBIENTE, não se confundindo com controle de jornada, exigência de habitualidade ou subordinação.

CLÁUSULA 2 — DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO

2.1 O presente contrato tem natureza estritamente civil-comercial, sendo regido pelo Código Civil Brasileiro e pela legislação comercial aplicável à prestação autônoma de serviços entre pessoas jurídicas, excluindo-se expressamente qualquer vinculação à CLT ou a normas de direito individual do trabalho.

2.2 As partes reconhecem-se mutuamente como EMPRESAS ECONOMICAMENTE INDEPENDENTES, cada uma suportando integralmente os riscos e custos da sua própria atividade empresarial, em relação de paridade, sem subordinação econômica ou hierárquica de uma à outra.

2.3 As partes reconhecem e declaram, para todos os fins, que não estão presentes nesta relação os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, notadamente:

- **Pessoalidade:** o CONTRATADO pode se fazer substituir por outro profissional habilitado, mediante comunicação prévia na forma desta avença, sem que isso descaracterize ou interrompa a prestação.
- **Subordinação jurídica:** inexistente poder diretivo, disciplinar ou hierárquico da CONTRATANTE sobre o CONTRATADO, que executa seu trabalho com autonomia técnica, organizacional e de método.
- **Habitualidade empregatícia:** a prestação se dá por resultado e por demanda, não por jornada contínua imposta.
- **Onerosidade empregatícia:** a contraprestação é variável, por resultado, mediante NFS-e, sem as características de salário. A ajuda de custo prevista na Cláusula 4 ressarcirá despesas operacionais comprovadas e não constitui remuneração por tempo trabalhado.

2.4 As partes se declaram empresarialmente capazes, conhecedoras dos termos deste contrato e das consequências jurídicas e tributárias da contratação via pessoa jurídica (MEI), tendo firmado o presente de livre e espontânea vontade, após período suficiente para análise e validação das cláusulas.

2.5 Aplica-se a esta relação o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral, que reconhecem a licitude da contratação por pessoa jurídica, incluindo em atividades-fim, como manifestação legítima da autonomia contratual.

CLÁUSULA 3 — DA AUTONOMIA DO CONTRATADO E DAS AUSÊNCIAS

3.1 O CONTRATADO organiza livremente seu tempo e método de trabalho, inexistindo fiscalização de jornada, controle de ponto ou exigência de permanência contínua no PDV da CONTRATANTE.

3.2 Em razão da natureza autônoma da prestação, o CONTRATADO pode se ausentar ou se fazer substituir, observados os seguintes REGIMES, proporcionais à duração da ausência:

A tabela abaixo resume as três modalidades previstas nas alíneas subsequentes:

Duração	Comunicação	Como funciona na prática
Até 3 dias corridos	Apenas entre prestadores	Combinar com os demais prestadores autônomos para não deixar o PDV descoberto. Não exige comunicação formal à CONTRATANTE.
De 4 a 15 dias corridos	5 dias úteis de antecedência	Comunicar por escrito (WhatsApp ou e-mail) à CONTRATANTE. Em caso de emergência comprovada, comunicar assim que possível, com comprovante posterior.
Acima de 15 dias corridos	30 dias de antecedência + substituto	Planejamento com 30 dias de aviso e apresentação de substituto habilitado, sujeito à avaliação técnica e de idoneidade pela CONTRATANTE. Em emergência, comunicação imediata + indicação de substituto ou rescisão amigável.

a) Ausência curta (até 3 dias corridos consecutivos). Dispensa comunicação formal à CONTRATANTE, bastando o CONTRATADO articular-se com os demais prestadores autônomos atuando no mesmo PDV para garantir a cobertura operacional prevista na Cláusula 7. Hipótese aplicável a viagens pessoais curtas, indisposição passageira, compromissos pontuais e similares. O CONTRATADO não faz jus a remuneração pelos dias ausentes, tampouco a ajuda de custo proporcional aos mesmos, observada a natureza de ressarcimento desta.

b) Ausência média (de 4 a 15 dias corridos). Exige comunicação POR ESCRITO (WhatsApp ou e-mail) à CONTRATANTE com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, sempre que possível. Em caso de EMERGÊNCIA MÉDICA devidamente comprovada ou CASO FORTUITO (doença súbita, acidente, emergência familiar, óbito de ente querido, catástrofe climática ou similar), a comunicação será feita assim que possível, mediante apresentação posterior de comprovante (atestado médico, declaração de óbito, boletim de ocorrência, etc.), DISPENSADA a antecedência mínima. Durante a ausência, o CONTRATADO poderá (i) articular a cobertura com os demais prestadores; (ii) indicar substituto habilitado, sujeito à avaliação técnica e de idoneidade da alínea "c" deste item, com prazo reduzido para 3 (três) dias úteis para a manifestação da CONTRATANTE; ou (iii) simplesmente se ausentar sem substituto, absorvendo naturalmente o efeito sobre sua comissão.

c) Ausência longa ou substituição prolongada (acima de 15 dias corridos). Exige comunicação POR ESCRITO à CONTRATANTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, acompanhada da apresentação das credenciais do profissional substituto habilitado. Em razão da natureza dos produtos comercializados (eletrônicos de alto valor unitário), a CONTRATANTE tem o legítimo interesse de proteção patrimonial e de preservação da qualidade da prestação, motivo pelo qual poderá REALIZAR AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE IDONEIDADE do substituto indicado, exigindo do CONTRATADO a apresentação dos seguintes documentos mínimos: (i) comprovante de qualificação profissional compatível com a atividade (cursos, experiência documentada em vendas de eletrônicos ou área correlata); (ii) certidões de antecedentes criminais cível e criminal do substituto; (iii) referências profissionais verificáveis (mínimo 2). A CONTRATANTE poderá RECUSAR MOTIVADAMENTE o substituto, por escrito, em até 10 (dez) dias úteis, nas seguintes hipóteses: (a) qualificação profissional insuficiente para o padrão da prestação; (b) antecedentes incompatíveis com o manuseio de produtos de alto valor; ou (c) histórico comercial adverso documentado. Havendo recusa, o CONTRATADO deverá (i) indicar outro substituto, submetendo-o à mesma avaliação; ou (ii) aceitar a rescisão amigável nos termos da Cláusula 11. Em caso de EMERGÊNCIA MÉDICA comprovada ou CASO FORTUITO que impossibilitem a antecedência, aplicar-se-á a regra de comunicação imediata da alínea "b", acrescida de indicação de substituto (sujeito à mesma avaliação em prazo reduzido) OU rescisão amigável sem aviso prévio indenizado.

3.3 Em qualquer modalidade de substituição, o CONTRATADO permanece integralmente responsável pela qualidade dos serviços prestados pelo substituto e pelas obrigações contratuais durante o período de afastamento, incluindo eventuais danos patrimoniais causados pelo substituto à CONTRATANTE.

3.4 O CONTRATADO está autorizado a prestar serviços a outros clientes durante a vigência deste contrato, inclusive a concorrentes da CONTRATANTE, observadas as restrições rigorosas de uso de recursos previstas na Cláusula 10.

3.5 A CONTRATANTE não exerce poder disciplinar, não emite advertências, suspensões ou quaisquer outros institutos próprios da relação de emprego. Eventuais descumprimentos contratuais são tratados exclusivamente pelas cláusulas de rescisão deste instrumento.

3.6 O CONTRATADO assume integralmente os riscos e custos da sua atividade empresarial, incluindo tributos e obrigações do seu CNPJ (DAS-MEI, INSS, impostos municipais) e despesas estruturais próprias do seu MEI, sem qualquer direito a reembolso pela CONTRATANTE. A ajuda de custo prevista na Cláusula 4.2 ressarcirá exclusivamente despesas operacionais vinculadas à prestação dos serviços à CONTRATANTE, não alcançando os custos estruturais do CNPJ do CONTRATADO.

CLÁUSULA 4 — DA REMUNERAÇÃO

4.1 A remuneração total do CONTRATADO compõe-se de duas parcelas de naturezas distintas:

- **COMISSÃO POR RESULTADO** — parcela principal, variável, calculada conforme as tabelas da Cláusula 5 deste contrato, sobre as vendas efetivamente atribuídas ao CONTRATADO no mês de apuração.
- **AJUDA DE CUSTO MENSAL** — parcela de ressarcimento de despesas operacionais vinculadas à prestação, limitada a R\$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, nos termos da Cláusula 4.2. Não constitui remuneração por tempo trabalhado, piso salarial ou qualquer instituto similar de natureza trabalhista.

4.2 — Da ajuda de custo mensal

4.2.1 A CONTRATANTE ressarcirá mensalmente ao CONTRATADO os custos operacionais diretamente vinculados à prestação dos serviços, limitado ao valor máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, compreendendo:

- Despesa de deslocamento casa-PDV nos dias efetivos de prestação dos serviços, mediante comprovação ou declaração unificada assinada pelo CONTRATADO;
- Parcela da conta de celular utilizada no atendimento comercial, mediante declaração ou cópia da fatura;
- **AUXÍLIO-REFEIÇÃO** em formato de DIÁRIA PRÉ-DEFINIDA, por dia efetivo de prestação no PDV, dispensada a apresentação de nota fiscal individual. O valor da diária vigente está fixado no ANEXO I. O valor integra o teto de R\$ 600,00 mensais da ajuda de custo e é pago na mesma memória de cálculo.

Parágrafo único. O DAS-MEI, tributos próprios do CNPJ do CONTRATADO e quaisquer despesas estruturais do seu MEI NÃO são ressarcíveis, por serem obrigações inerentes à sua atividade empresarial autônoma, conforme Cláusula 3.6.

4.2.2 A ajuda de custo é PROPORCIONAL aos dias de efetiva prestação de serviços no mês. Em caso de ausência (total ou parcial), a ajuda será reduzida proporcionalmente, pois não há despesa a ressarcir quando não há atividade.

4.2.3 O pagamento da ajuda de custo ocorrerá em linha separada da NFS-e (ou mediante recibo de reembolso, conforme orientação do contador da CONTRATANTE), de modo a não se confundir com a comissão propriamente dita.

4.2.4 Caso o CONTRATADO deixe de apresentar a declaração unificada ou comprovantes no mês relativos às despesas de deslocamento e celular, a parcela correspondente da ajuda de custo não será

devida, sem prejuízo do pagamento regular do auxílio-refeição (diária) pelos dias efetivamente prestados e da comissão por resultado.

4.3 — Da apuração e pagamento da comissão

4.3.1 A APURAÇÃO mensal da comissão ocorrerá do 1º ao último dia do mês civil, com fechamento até o 5º dia útil do mês seguinte, ocasião em que a CONTRATANTE disponibilizará ao CONTRATADO a MEMÓRIA DE CÁLCULO detalhada, contendo: vendas e OS atribuídas, LBC e LBS apurados por categoria, alíquotas incidentes por faixa, comissão bruta, deduções (estornos, compensações) e valor líquido a faturar.

4.3.2 O CONTRATADO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da memória de cálculo, para apresentar contestação por escrito, sob pena de aceitação tácita do cálculo.

4.3.3 O PAGAMENTO será realizado mediante apresentação de NFS-e emitida pelo CONTRATADO contra a CONTRATANTE, no 10º dia útil após o fechamento mensal, creditado exclusivamente em conta bancária de pessoa jurídica vinculada ao CNPJ do MEI do CONTRATADO.

4.3.4 Poderá a CONTRATANTE, a seu critério e como mera facilidade operacional, conceder ADIANTAMENTOS SEMANAIS de até $\frac{1}{4}$ (um quarto) da comissão mensal estimada. O adiantamento tem natureza distinta da ajuda de custo da Cláusula 4.2: enquanto esta última ressarcie despesas, o adiantamento antecipa comissão futura. O adiantamento é integralmente compensável no fechamento mensal, NÃO configurando piso remuneratório, salário ou qualquer instituto similar de natureza trabalhista. Caso a comissão apurada seja inferior ao adiantamento, a diferença será abatida do próximo fechamento ou, em caso de rescisão, da NFS-e final.

4.3.5 Não haverá, sob qualquer hipótese, pagamento de férias remuneradas, gratificação natalina (13º), adicional noturno, hora extra, aviso prévio indenizado, FGTS, PIS, seguro-desemprego ou qualquer outra verba ou instituto típico de relação de emprego.

CLÁUSULA 5 — DAS TABELAS DE COMISSÃO

5.1 As comissões do CONTRATADO são calculadas por FAIXAS PROGRESSIVAS (estilo imposto de renda): cada parcela da base de cálculo mensal em cada categoria (LBC para vendas de produtos; LBS para intermediação de AT) é tributada pela alíquota da sua própria faixa, não a totalidade pela alíquota da faixa mais alta atingida. Nas hipóteses em que o CONTRATADO receber alíquotas fixas (indicadas como tal no Anexo I), aplica-se o percentual único àquela base de cálculo.

5.2 A base de cálculo é o LUCRO BRUTO COMERCIAL (LBC), definido como o resultado da operação de venda após as seguintes deduções, todas atribuíveis diretamente à venda:

- (+) Preço efetivo de venda ao cliente;
- (-) Impostos incidentes na saída da mercadoria (ICMS e demais tributos aplicáveis);
- (-) Desconto comercial concedido ao cliente (autorizado nos termos da Cláusula 5.6);
- (-) Custo de aquisição do produto, conforme NF-e de entrada;
- (-) Frete da NF-e de entrada (quando individualmente atribuível à mercadoria);
- (-) Taxa financeira do meio de pagamento efetivamente utilizado (taxa de maquininha, antecipação de recebíveis, taxa de PIX cobrada pela adquirente, parcelamento sem juros absorvido pela CONTRATANTE);

- (-) Custo de entrega/delivery, quando a CONTRATANTE prestar o serviço de entrega ao cliente por meio próprio ou terceirizado;
- (-) Comissão de marketplace, canal de afiliados ou taxa de indicação paga a terceiros, quando a venda tiver sido captada por esses canais.

§ 1º. Custos fixos e estruturais da operação da CONTRATANTE (aluguel, condomínio, salários administrativos, honorários contábeis, energia, internet, sistemas, IRPJ, CSLL e similares) NÃO são deduzidos do LBC, pois não são atribuíveis individualmente a cada venda.

§ 2º. A base de cálculo do LBC é apurada a partir dos registros do sistema comercial da CONTRATANTE e documentos fiscais, sendo disponibilizada ao CONTRATADO pela memória de cálculo mensal prevista na Cláusula 4.3.1.

5.3 — Acessórios

Aplicável às vendas de acessórios em geral. A coluna "PREMIUM" corresponde a produtos de marca premium (lista definida pela CONTRATANTE no Anexo I, revisada nos termos da Cláusula 12). Base: LBC mensal do CONTRATADO em acessórios.

Parcela do LBC mensal em acessórios	Alíquota — NORMAL	Alíquota — PREMIUM
Parcela até R\$ 4.999,99	[alíquota conforme Anexo I]	[alíquota conforme Anexo I]
Parcela de R\$ 5.000 a R\$ 9.999,99	[alíquota conforme Anexo I]	[alíquota conforme Anexo I]
Parcela acima de R\$ 10.000	[alíquota conforme Anexo I]	[alíquota conforme Anexo I]

5.4 — Aparelhos

Aplicável às vendas de aparelhos (smartphones, notebooks, tablets, consoles, etc.). Base: LBC mensal do CONTRATADO em aparelhos.

Parcela do LBC mensal em aparelhos	Alíquota aplicável
Parcela até R\$ 9.999,99	[alíquota conforme Anexo I]
Parcela de R\$ 10.000 a R\$ 19.999,99	[alíquota conforme Anexo I]
Parcela acima de R\$ 20.000	[alíquota conforme Anexo I]

5.5 — Intermediação de Assistência Técnica

5.5.1 Aplicável quando o CONTRATADO recepcionar ordem de serviço de AT que venha a ser executada pelo técnico responsável da CONTRATANTE. A base de cálculo é o LUCRO BRUTO DO SERVIÇO (LBS), apurado por OS, mediante as seguintes deduções sobre a receita bruta do serviço:

- (+) Receita bruta do serviço (valor total pago pelo cliente pela OS);
- (-) Tributos efetivamente incidentes sobre o serviço, na proporção correspondente (ISS e demais tributos aplicáveis, incluindo parcela proporcional do DAS do Simples Nacional quando atribuível ao serviço);

- (-) Desconto autorizado concedido ao cliente, nos termos da Cláusula 5.6;
- (-) Custo da peça adquirida pela CONTRATANTE (quando houver);
- (-) Frete de aquisição da peça (quando individualmente atribuível);
- (-) Taxa financeira do meio de pagamento efetivamente utilizado;
- (-) Comissão devida ao técnico executor pela execução do serviço, conforme contrato próprio com o executor.

Parágrafo único. Sobre o LBS assim apurado aplica-se a alíquota de intermediação do CONTRATADO constante do Anexo I, pela recepção e encaminhamento da OS.

Parcela do LBS mensal de intermediação AT	Alíquota aplicável
Parcela até R\$ 4.999,99	[alíquota conforme Anexo I]
Parcela de R\$ 5.000 a R\$ 9.999,99	[alíquota conforme Anexo I]
Parcela acima de R\$ 10.000	[alíquota conforme Anexo I]

5.6 — Política de descontos comerciais

5.6.1 A política de descontos varia conforme a CATEGORIA da venda, de modo a preservar autonomia comercial ao CONTRATADO onde a margem permite, e proteger a margem da CONTRATANTE nas categorias mais sensíveis. A tabela a seguir resume as regras, detalhadas nas cláusulas subsequentes:

Categoria	Livre	Com registro + justificativa	Com autorização prévia
Acessórios	Até 5%	Acima de 5% até 10%	Acima de 10%
Aparelhos	—	—	Qualquer desconto
Assistência Técnica	Até 5%	—	Acima de 5%

5.6.2 Descontos em ACESSÓRIOS observarão 3 (três) faixas:

a) Acessórios — descontos de até 5%. Sobre o preço de tabela, podem ser concedidos LIVREMENTE pelo CONTRATADO, sem necessidade de comunicação ou autorização prévia. O desconto entra automaticamente no cálculo do LBC, reduzindo a base da comissão.

b) Acessórios — descontos acima de 5% e até 10%. Podem ser concedidos pelo CONTRATADO MEDIANTE REGISTRO POR ESCRITO (no próprio sistema comercial ou em canal interno definido pela CONTRATANTE — grupo de WhatsApp dedicado ou e-mail), com JUSTIFICATIVA SUMÁRIA da concessão. O desconto entra normalmente no cálculo do LBC. A ausência de justificativa escrita não invalida a venda, mas impede futuras concessões na mesma faixa até regularização da pendência.

c) Acessórios — descontos superiores a 10%. Somente serão autorizados MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO de representante da CONTRATANTE. A VENDA REALIZADA permanece VÁLIDA perante o cliente mesmo sem autorização prévia. Contudo, a PARCELA DO

DESCONTO QUE EXCEDER 10% será INTEGRALMENTE DEDUZIDA da comissão do CONTRATADO naquela venda específica.

5.6.3 Descontos em APARELHOS, em razão da menor margem praticada nesta categoria e da maior sensibilidade comercial, SOMENTE SERÃO AUTORIZADOS mediante AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO de representante da CONTRATANTE, INDEPENDENTEMENTE DO PERCENTUAL. Esta regra se aplica a qualquer desconto sobre o preço de tabela de aparelhos, ainda que de pequena monta.

Parágrafo único. A venda realizada com desconto NÃO AUTORIZADO em aparelhos permanece VÁLIDA perante o cliente, mas O VALOR INTEGRAL DO DESCONTO será INTEGRALMENTE DEDUZIDO da comissão do CONTRATADO naquela venda específica.

5.6.4 Descontos em AT observarão 2 (duas) faixas:

a) AT — descontos de até 5%. Sobre o valor do orçamento técnico apresentado ao cliente, podem ser concedidos LIVREMENTE pelo CONTRATADO, sem necessidade de comunicação ou autorização prévia. O desconto reduz a base de cálculo da comissão de intermediação AT.

b) AT — descontos superiores a 5%. Somente serão autorizados mediante AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO de representante da CONTRATANTE ou do técnico responsável pela execução. A venda do serviço permanece VÁLIDA perante o cliente mesmo sem autorização prévia, mas a PARCELA DO DESCONTO QUE EXCEDER 5% será INTEGRALMENTE DEDUZIDA da comissão de intermediação do CONTRATADO naquela OS específica.

5.6.5 As autorizações prévias exigidas nesta cláusula poderão ser concedidas por mensagem instantânea (WhatsApp) com resposta positiva do autorizador, desde que a concessão fique documentalmente registrada para fins de consulta posterior.

5.7 — Estornos e deduções sobre comissões

5.7.1 São expressamente aceitos pelo CONTRATADO, integrando a dinâmica da relação comercial e passíveis de aplicação pela CONTRATANTE, os seguintes estornos e deduções:

a) Devoluções. Aplicável a devoluções ocorridas em até 90 (noventa) dias corridos da data da venda. Devolução no mesmo mês da venda: comissão zerada. Devolução em mês posterior ao fechamento, dentro do prazo de 90 dias: o valor da comissão já pago é deduzido do fechamento do mês da devolução. Devoluções após 90 dias NÃO ensejam estorno de comissão, ressalvadas as hipóteses específicas de garantia tratadas nas alíneas "e", "f" e "g" adiante.

b) Chargeback por falha de procedimento do CONTRATADO. Nas hipóteses de ausência de conferência de documento, descumprimento de protocolo anti-fraude documentado ou outra falha operacional atribuível ao CONTRATADO: 100% estornado da comissão.

c) Chargeback por fraude externa pura. Quando a fraude estiver fora do controle operacional do CONTRATADO: 50% absorvido pela CONTRATANTE e 50% estornado da comissão.

d) Inadimplência em crediário interno. Quando aplicável e observada por período superior a 60 dias corridos em qualquer parcela: comissão da venda correspondente estornada no fechamento em que se completar o prazo. Havendo regularização posterior, a comissão é recomposta proporcionalmente.

e) Garantia — troca por produto idêntico. Operação NEUTRA, sem estorno da comissão, independentemente do prazo da troca.

f) Garantia — devolução com reembolso ao cliente. A venda deixa de existir para fins contábeis e a comissão é INTEGRALMENTE ESTORNADA no fechamento do mês em que ocorrer o reembolso, independentemente do prazo transcorrido desde a venda original.

g) Garantia — prejuízo absorvido pela CONTRATANTE. Troca ou reparo em que o fornecedor não cobre o custo e a CONTRATANTE absorve prejuízo parcial ou total: a comissão é estornada NA MESMA PROPORÇÃO do prejuízo efetivamente absorvido pela CONTRATANTE, com memória de cálculo demonstrativa.

5.8 — Teto mensal de comissões (salvaguarda)

5.8.1 Como salvaguarda de sustentabilidade da operação, fica estabelecido um TETO GLOBAL de comissionamento: o total consolidado das comissões e parâmetros internos pagos pela CONTRATANTE em um mês não ultrapassará 70% (setenta por cento) do LBC TOTAL apurado da loja naquele mês. Caso esse teto seja excepcionalmente atingido, a comissão do CONTRATADO será reduzida proporcionalmente à sua participação no total consolidado, com comunicação transparente por meio da memória de cálculo.

Parágrafo único. Esta cláusula é de aplicação excepcional, não tendo a função de limitar o ganho do CONTRATADO em situação normal de operação.

CLÁUSULA 6 — DAS FERRAMENTAS, SISTEMAS E AMBIENTE

6.1 O CONTRATADO poderá utilizar eventualmente o PDV, sistemas de gestão, equipamentos e infraestrutura da CONTRATANTE como MERA FACILITAÇÃO OPERACIONAL da prestação de serviços, não se configurando tal disponibilização como fornecimento de meios próprios da relação de emprego, controle sobre a atividade do CONTRATADO ou subordinação.

6.2 A utilização do ambiente e dos sistemas não gera obrigação de permanência, exclusividade ou exigência de habitualidade.

6.3 O CONTRATADO responde, na forma do Código Civil, por danos que causar ao patrimônio da CONTRATANTE por dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Considerando a natureza dos produtos comercializados (eletrônicos de alto valor unitário), as partes reconhecem a necessidade de DILIGÊNCIA COMPATÍVEL COM O VALOR DOS PRODUTOS no manuseio, armazenamento e exposição dos bens, observando-se os protocolos operacionais comunicados por escrito pela CONTRATANTE. O ressarcimento de eventuais danos será realizado em até 60 (sessenta) dias da ocorrência ou compensado nas comissões subsequentes, mediante comunicação prévia e memória de cálculo demonstrativa.

6.4 O uso de sistemas internos exige a observância das normas de segurança da informação da CONTRATANTE, não podendo o CONTRATADO extrair, copiar ou transferir bases de dados, cadastros de clientes, relatórios gerenciais ou quaisquer informações não públicas para fora dos sistemas, salvo para finalidades expressamente autorizadas por escrito.

6.5 DA APRESENTAÇÃO PESSOAL NO PDV. Tendo em vista o padrão comercial do PDV e a experiência de marca oferecida aos clientes da CONTRATANTE, RECOMENDA-SE que o CONTRATADO, quando presente no PDV, apresente-se com BOM SENSO e VESTIMENTA COMPATÍVEL COM AMBIENTE DE VAREJO DE SHOPPING, preferencialmente em TONS PRETOS OU ESCUROS, por coerência com a paleta visual da Arena Tech. A CONTRATANTE fornecerá, A TÍTULO DE CORTESIA E SEM CUSTO ao

CONTRATADO, até 3 (três) camisas pretas da Arena Tech por ano. O uso das camisas fornecidas é FACULTATIVO — o CONTRATADO pode apresentar-se com vestuário próprio, desde que observada a recomendação acima. A presente cláusula constitui mera orientação de padrão visual do ambiente comercial, não configurando imposição de uniforme, controle sobre a pessoa do CONTRATADO ou subordinação hierárquica.

6.6 DA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO COMO PRESTADOR AUTÔNOMO. Durante a prestação no PDV, o CONTRATADO utilizará CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO fornecido pela CONTRATANTE, do qual constará expressamente sua condição de PRESTADOR AUTÔNOMO / PARCEIRO COMERCIAL, e não de empregado. O uso do crachá é obrigatório enquanto o CONTRATADO estiver atuando no PDV, por razão de TRANSPARÊNCIA COMERCIAL perante o consumidor final e SEGURANÇA DO AMBIENTE. Eventual extravio ou dano do crachá deve ser comunicado à CONTRATANTE, que fornecerá substituto sem custo, salvo em caso de reincidência por dolo ou culpa grave do CONTRATADO.

CLÁUSULA 7 — DA COBERTURA OPERACIONAL DO PONTO DE VENDA

7.1 O CONTRATADO, em conjunto com os demais prestadores autônomos que atuam no mesmo PDV, organizar-se-á de forma COLETIVA E AUTÔNOMA para garantir a cobertura mínima do ponto comercial durante o horário de funcionamento do Riverside Shopping, conforme demanda comercial informada pela CONTRATANTE.

7.2 A organização dessa cobertura é de responsabilidade dos próprios prestadores, que a definem livremente entre si e a registram em documento compartilhado (planilha, aplicativo de mensagens em grupo ou outra ferramenta eleita pelos prestadores), comunicando-a previamente à CONTRATANTE apenas para FINS DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL, sem necessidade de aprovação, validação ou homologação hierárquica.

7.3 Havendo necessidade de ALTERAÇÃO PONTUAL do combinado (substituição em dia específico, ajuste por emergência, doença, compromisso profissional ou outro motivo legítimo), os prestadores resolverão entre si, podendo o CONTRATADO, quando necessário, acionar a faculdade de substituição prevista na Cláusula 3.2.

7.4 ABSORÇÃO DE AUSÊNCIAS IMPREVISTAS. Ausências de até 3 dias corridos, emergências médicas ou casos fortuitos serão absorvidas pela dinâmica coletiva da cobertura operacional, sem necessidade de aprovação prévia ou justificativa à CONTRATANTE. Apenas se a absorção não for possível pelos demais prestadores, a CONTRATANTE poderá ser comunicada para eventual apoio na articulação.

7.5 A CONTRATANTE, por meio de representante formalmente designado, LIMITA-SE A: (i) COMUNICAR a necessidade de cobertura mínima nos períodos de maior fluxo comercial; (ii) ACOMPANHAR o funcionamento da cobertura coletiva definida pelos prestadores; (iii) NOTIFICAR POR ESCRITO o CONTRATADO em caso de falha recorrente na cobertura, para fins de documentação contratual. A CONTRATANTE NÃO exerce aprovação, fiscalização ou qualquer ato de natureza hierárquica sobre a organização interna dos prestadores.

7.6 A cobertura insuficiente, a ausência reiterada do CONTRATADO dos períodos por ele combinados, ou o descumprimento reiterado da cobertura coletiva configuram FALHA CONTRATUAL DOCUMENTÁVEL, passível das consequências previstas na Cláusula 11 (Rescisão).

7.7 — Rotinas de conferência de estoque

7.7.1 A GESTÃO SISTÊMICA DO ESTOQUE (cadastros de SKUs, lançamento formal de entradas no sistema comercial, ajustes fiscais, inventários oficiais, conciliações contábeis e parametrizações de sistema) é atribuição EXCLUSIVA da CONTRATANTE, diretamente ou por meio de pessoal administrativo por ela designado, não integrando o escopo de prestação do CONTRATADO.

7.7.2 São ATIVIDADES OPERACIONAIS acessórias à intermediação comercial, integrantes do escopo do CONTRATADO nos termos da Cláusula 1.2:

- CONFERÊNCIA FÍSICA de mercadoria recém-recebida contra a nota fiscal de entrada, antes de a mercadoria ser exposta ao público;
- ETIQUETAGEM e ORGANIZAÇÃO dos produtos no espaço de exposição;
- BAIXA de estoque no momento da venda, conforme Cláusula 1.2 (iv);
- PARTICIPAÇÃO nas CONTAGENS PERIÓDICAS descritas na Cláusula 7.7.3.

7.7.3 As CONTAGENS PERIÓDICAS seguem duas modalidades:

a) Conferência diária de fechamento. Ao final de cada dia de funcionamento, os prestadores presentes no PDV realizam, em conjunto, conferência visual rápida (de 5 a 10 minutos), consistindo em verificação dos itens de maior valor expostos e registro de eventuais inconsistências em canal interno definido (WhatsApp ou sistema).

b) Conferência mensal completa. Até o 5º dia útil de cada mês, o CONTRATADO participa de conferência completa do estoque físico em conjunto com REPRESENTANTE DA CONTRATANTE formalmente designado, com registro escrito do resultado (documento conferido e assinado por ambas as partes presentes), sem natureza hierárquica ou disciplinar.

7.7.4 Eventual auxílio operacional do CONTRATADO no lançamento sistêmico de entradas de mercadoria, quando solicitado pontualmente pela CONTRATANTE por razões de agilidade comercial (ex.: ausência momentânea de pessoal administrativo), terá caráter EXCEPCIONAL e de colaboração, sem integrar rotina regular de atribuição do CONTRATADO, não descaracterizando a separação prevista na Cláusula 7.7.1.

7.7.5 A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realocar as atividades desta cláusula para pessoal administrativo próprio, alterar os procedimentos ou a frequência das conferências, sem que tal alteração configure redução do escopo ou descumprimento deste contrato pelo CONTRATADO.

7.7.6 O CONTRATADO NÃO é responsável por ajustes fiscais, correções contábeis, conciliações de inventário, nem por erros sistêmicos decorrentes de cadastros ou parametrizações feitos pela CONTRATANTE. A responsabilidade do CONTRATADO limita-se à correção das conferências físicas de que participar e à fidedignidade das informações que reportar por escrito à CONTRATANTE.

CLÁUSULA 8 — DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 Constituem INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, todas as informações não públicas a que o CONTRATADO tenha acesso em razão deste contrato, incluindo, sem se limitar a: (i) cadastro de clientes, com dados de contato e histórico de compras; (ii) preços de aquisição de produtos; (iii) margens praticadas e estratégias de precificação; (iv) condições comerciais

com fornecedores; (v) relatórios gerenciais, financeiros e operacionais; (vi) projetos, campanhas de marketing, planos de expansão; (vii) informações pessoais de clientes protegidas pela LGPD.

8.2 Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados de seu término, por qualquer razão, o CONTRATADO obriga-se a: (i) não divulgar, revelar, transferir ou compartilhar Informações Confidenciais a terceiros; (ii) não utilizar as Informações Confidenciais em proveito próprio ou de terceiros fora do escopo da prestação contratada; (iii) zelar pela segurança das informações a que tiver acesso, adotando cuidados razoáveis para evitar vazamentos.

8.3 A VIOLAÇÃO da cláusula de confidencialidade sujeita o CONTRATADO ao pagamento de MULTA equivalente a 6 (seis) vezes a média mensal de comissões dos últimos 12 (doze) meses (ou, se a vigência for inferior, da média disponível), com PISO MÍNIMO ABSOLUTO de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), adotando-se o maior valor entre a média calculada e o piso. A multa aplica-se sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para cessação do uso indevido, apreensão de materiais e reparação de danos adicionais efetivamente demonstrados.

8.4 Em relação a dados pessoais de clientes (LGPD), o CONTRATADO atua como operador de dados em nome da CONTRATANTE, sujeitando-se à Lei nº 13.709/2018 e respondendo solidariamente pelo eventual tratamento inadequado de informações pessoais a que tiver acesso.

CLÁUSULA 9 — DO NÃO ALICIAMENTO

9.1 Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após o seu término, o CONTRATADO OBRIGA-SE A NÃO:

- Aliciar clientes da base de dados da CONTRATANTE para concorrente direto na praça de Teresina/PI, entendido como iniciativa ativa de captação de clientela identificada por meio da prestação contratada;
- Aliciar outros prestadores de serviços, sócios ou colaboradores da CONTRATANTE para iniciativas concorrentes ou para empresas concorrentes.

9.2 As restrições são geograficamente limitadas ao município de Teresina/PI, temporalmente limitadas aos períodos indicados e objetivamente limitadas à concorrência direta, atendendo aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pela doutrina e jurisprudência para cláusulas dessa natureza.

9.3 O descumprimento sujeita o CONTRATADO a MULTA equivalente a 6 (seis) vezes a média mensal de comissões dos últimos 12 (doze) meses (ou da média disponível, se vigência inferior), com PISO MÍNIMO ABSOLUTO de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), adotando-se o maior valor entre a média calculada e o piso, além da cessação imediata da conduta e indenização por danos comprovadamente causados.

CLÁUSULA 10 — DA LIBERDADE DE PRESTAÇÃO A OUTROS CLIENTES E DAS RESTRIÇÕES RIGOROSAS DE USO DE RECURSOS

10.1 O CONTRATADO é empresa autônoma, com liberdade plena de prestar serviços a outros clientes durante a vigência deste contrato, INCLUSIVE A CONCORRENTES DIRETOS DA CONTRATANTE, em reconhecimento expresso à sua autonomia empresarial.

10.2 ESTA LIBERDADE ESTÁ CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO INTEGRAL E INTRANSIGENTE DAS SEGUINTE RESTRIÇÕES ABSOLUTAS, cuja violação caracteriza CONCORRÊNCIA DESLEAL e quebra grave contratual. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO ao CONTRATADO, de forma direta ou indireta, para atender qualquer outro cliente (concorrente ou não):

- USAR O PDV, a estrutura física da CONTRATANTE, suas salas, bancadas, expositores, balcões, vitrines ou qualquer espaço físico sob sua posse ou controle;
- USAR SISTEMAS, softwares, ferramentas de gestão, CRM, ERP, planilhas internas, credenciais de acesso, logins, contas de e-mail corporativo ou qualquer outro recurso digital da CONTRATANTE;
- USAR EQUIPAMENTOS de propriedade da CONTRATANTE (computadores, tablets, maquininhas, telefones, roteadores, câmeras, etc.);
- USAR DADOS, cadastros, informações de clientes, histórico de compras, preferências, contatos, banco de leads, informações de fornecedores, tabelas de preços internas, margens, custos de aquisição ou quaisquer outras informações obtidas em razão deste contrato;
- USAR O NOME, MARCA, LOGOTIPO, identidade visual, reputação ou qualquer elemento de associação pública à CONTRATANTE;
- USAR CONTAS DE REDES SOCIAIS, perfis comerciais, grupos de WhatsApp institucionais, listas de transmissão ou canais de divulgação mantidos pela CONTRATANTE;
- USAR O TEMPO DE PRESTAÇÃO à CONTRATANTE, ou seja, atender outros clientes nos momentos em que estiver atuando em prol da CONTRATANTE no PDV ou utilizando seus recursos;
- USAR ESTOQUE, mercadorias em exposição, amostras, ou qualquer bem físico da CONTRATANTE como instrumento de demonstração, negociação ou fechamento de vendas a outros clientes;
- DESVIAR CLIENTES que procuraram o PDV da CONTRATANTE para negociar em outro local, por qualquer meio;
- APROPRIAR-SE, direta ou indiretamente, de oportunidades comerciais que tenham origem na atuação junto à CONTRATANTE.

10.3 A CONTRATANTE tem interesse legítimo na proteção absoluta destes recursos, que representam investimento financeiro, intelectual e de reputação comercial. Qualquer uso não autorizado, ainda que parcial, ocasional ou supostamente inofensivo, constitui ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL caracterizado.

10.4 A violação de qualquer das restrições da Cláusula 10.2 acarreta, cumulativamente: (i) RESCISÃO IMEDIATA do contrato pela CONTRATANTE, sem aviso prévio, nos termos da Cláusula 11.4; (ii) PAGAMENTO DE MULTA equivalente a 12 (doze) vezes a média mensal de comissões dos últimos 12 (doze) meses (ou da média disponível, se vigência inferior), com PISO MÍNIMO ABSOLUTO de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), adotando-se o maior valor entre a média calculada e o piso, reconhecida pelas partes como valor proporcional à gravidade da conduta; (iii) OBRIGAÇÃO DE REPARAR INTEGRALMENTE LUCROS CESSANTES e danos emergentes, comprovados pela CONTRATANTE; (iv) RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL E CIVIL nas hipóteses legais cabíveis, em especial por concorrência desleal (Lei nº 9.279/1996, art. 195), apropriação indébita e violação de segredo de empresa.

10.5 DEVER DE TRANSPARÊNCIA. Ainda que não exigido, o CONTRATADO se compromete a COMUNICAR POR ESCRITO à CONTRATANTE, com antecedência razoável, a celebração de qualquer contrato de prestação de serviços com concorrente direto, na expectativa de reforçar a boa-fé entre as

partes e prevenir conflitos de interesse. A ausência dessa comunicação não configura, por si, descumprimento contratual, mas reduz significativamente a presunção de boa-fé do CONTRATADO em caso de apuração posterior de uso indevido de recursos.

10.6 Eventual dúvida do CONTRATADO quanto ao enquadramento de uma situação específica nas restrições desta cláusula DEVERÁ SER DIRIMIDA PREVIAMENTE pela consulta escrita à CONTRATANTE, a qual responderá por escrito em até 5 (cinco) dias úteis. Consulta não respondida no prazo presume aceitação, salvo má-fé evidente.

CLÁUSULA 11 — DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

11.1 O presente contrato vigora por PRAZO INDETERMINADO, com eficácia a partir da data de sua assinatura.

11.2 RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA, COM AVISO PRÉVIO. Qualquer das partes poderá RESCINDIR SEM JUSTA CAUSA mediante aviso prévio POR ESCRITO de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação pela outra parte. Durante o período de aviso prévio, o contrato permanece em execução normal, com todas as obrigações e direitos recíprocos plenamente aplicáveis.

11.3 RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA, SEM AVISO PRÉVIO — MULTA COMPENSATÓRIA BILATERAL. Em caráter excepcional, qualquer das partes poderá OPTAR pelo rompimento imediato do contrato, sem cumprimento do aviso prévio, mediante PAGAMENTO DE MULTA COMPENSATÓRIA à outra parte, equivalente a 30 (trinta) dias da REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL do CONTRATADO, calculada pela média das comissões efetivamente auferidas nos últimos 3 (três) meses completos anteriores à rescisão (ou da média disponível, se vigência inferior).

§ 1º — Simetria. A multa aplica-se indistintamente a qualquer das partes que der causa ao rompimento imediato, sendo devida pela parte rescindente à parte rescindida, como compensação pelos efeitos da ausência do aviso.

§ 2º — Natureza. A multa tem natureza COMPENSATÓRIA pelos efeitos da falta de aviso, não se confundindo com multa punitiva, e é reconhecida pelas partes como valor razoável e proporcional para equilibrar a ruptura abrupta da relação.

§ 3º — Hipóteses de NÃO incidência. A multa NÃO é devida quando: (i) a rescisão ocorrer com aviso prévio cumprido nos termos da Cláusula 11.2; (ii) a rescisão decorrer de justa causa nos termos da Cláusula 11.4 (hipótese em que a parte inocente não deve multa, respondendo apenas a parte que deu causa pelas obrigações pertinentes); (iii) houver mútuo acordo formalizado por escrito entre as partes dispensando o aviso e a multa.

§ 4º — Quitação. A multa é quitada no encerramento da relação, mediante compensação com valores devidos à parte rescindente ou, se insuficientes, mediante pagamento direto no prazo de 10 (dez) dias úteis da data efetiva da rescisão.

11.4 RESCISÃO COM JUSTA CAUSA, IMEDIATA, SEM MULTA À PARTE INOCENTE. Qualquer das partes poderá RESCINDIR IMEDIATAMENTE, sem aviso prévio e sem pagamento de multa compensatória (Cláusula 11.3), quando a outra parte der causa a alguma das seguintes hipóteses:

- Descumprimento grave de cláusula contratual, notificado formalmente por escrito e NÃO sanado pela parte faltante no prazo de 10 (dez) dias corridos;

- Desvio de dinheiro, mercadoria, informação confidencial ou qualquer outro ato de concorrência desleal ou má-fé, devidamente comprovado;
- VIOLAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DA CLÁUSULA 10.2, em qualquer de seus itens, independentemente de notificação prévia;
- NEGOCIAÇÃO PESSOAL PARALELA com clientes da base da CONTRATANTE, incluindo vendas "por fora" (fora do sistema comercial), ofertas pessoais de produtos ou serviços aos clientes em desvio da operação da CONTRATANTE, e qualquer prática de apropriação indireta de receita que deveria ingressar na CONTRATANTE;
- AUSÊNCIAS NÃO COMUNICADAS superiores a 15 dias corridos consecutivos, ressalvadas as hipóteses de emergência comprovada da Cláusula 3.2.b;
- PERDA DA CONDIÇÃO DE MEI pelo CONTRATADO, incluindo: (i) encerramento do CNPJ; (ii) desenquadramento do regime SIMEI sem regularização em 30 dias; (iii) alteração do CNAE principal para atividade incompatível com o objeto deste contrato; (iv) superação do teto anual do MEI sem o correspondente desenquadramento regular para Microempresa (ME) pelo Simples Nacional;
- Descumprimento reiterado e documentado das normas operacionais mínimas, incluindo a cobertura operacional prevista na Cláusula 7, após ao menos uma notificação formal não sanada;
- Recusa fundamentada de substituto pela CONTRATANTE (Cláusula 3.2.c) sem que o CONTRATADO indique novo substituto em prazo razoável, ou quando o CONTRATADO optar pela rescisão amigável em tal situação.

11.5 DO ENCERRAMENTO. No encerramento, por qualquer modalidade prevista nesta Cláusula 11:

- (i) A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO todas as comissões devidas até a data efetiva da rescisão, a ajuda de custo comprovada do período proporcional, deduzidos eventuais estornos, adiantamentos não compensados, multas aplicáveis e, se for o caso, a multa compensatória da Cláusula 11.3, mediante emissão de NFS-e FINAL pelo CONTRATADO no 10º dia útil após o fechamento do mês da rescisão;
- (ii) O CONTRATADO restituirá o crachá de identificação e demais itens de propriedade da CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis da data efetiva da rescisão;
- (iii) Eventuais camisas fornecidas pela CONTRATANTE (Cláusula 6.5) permanecem com o CONTRATADO, sem obrigação de devolução.

11.6 Após o término deste contrato, permanecem em vigor, pelos prazos próprios nelas estabelecidos, as obrigações de: Confidencialidade (Cláusula 8, 24 meses); Não Aliciamento (Cláusula 9, 12 meses); Restrições de Uso de Recursos quanto às informações obtidas na vigência (Cláusula 10, 12 meses); e Responsabilidade por Danos (Cláusula 6.3, pelos prazos legais de prescrição).

CLÁUSULA 12 — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA REVISÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

12.1 Este contrato substitui e revoga quaisquer acordos verbais ou escritos anteriormente firmados entre as partes sobre o mesmo objeto.

12.2 Alterações a qualquer cláusula deste contrato somente serão válidas se formalizadas POR ESCRITO, em TERMO ADITIVO assinado por ambas as partes, ressalvada a hipótese específica de alteração unilateral prevista na Cláusula 12.4.

12.3 REVISÃO POR COMUM ACORDO (REGRA GERAL). As alíquotas de comissão constantes do Anexo I, a lista de produtos premium, o valor da diária de auxílio-refeição e os demais parâmetros de remuneração podem ser revistos a qualquer tempo por COMUM ACORDO entre as partes, mediante proposta formulada POR ESCRITO (WhatsApp, e-mail ou notificação física) por qualquer delas. Havendo aceitação da outra parte, formaliza-se a alteração mediante assinatura de TERMO DE ADITAMENTO e substituição do Anexo I vigente pelo novo Anexo I acordado, ambos datados e assinados pelas partes. A versão anterior permanece vigente até a efetivação da substituição.

§ 1º. A proposta de revisão pode ser formulada tanto pela CONTRATANTE quanto pelo CONTRATADO, sem necessidade de justificativa específica, resguardando-se o direito de livre recusa pela outra parte.

§ 2º. A recusa da proposta de revisão por qualquer das partes NÃO configura, por si só, descumprimento contratual nem causa de rescisão, mantendo-se integralmente em vigor a versão anterior do Anexo I e as demais cláusulas do contrato.

12.4 REVISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE (EXCEÇÃO). Em hipóteses excepcionais de necessidade de adequação da política de comissionamento — tais como alteração relevante de regime tributário aplicável à CONTRATANTE, variação significativa de custos estruturais da operação, mudanças regulatórias ou de mercado que afetem materialmente a margem —, a CONTRATANTE poderá revisar unilateralmente as alíquotas da Cláusula 5, a lista de produtos premium e/ou o valor da diária de auxílio-refeição, observadas as seguintes PROTEÇÕES ao CONTRATADO:

- COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO de no mínimo 30 (trinta) dias corridos à entrada em vigor da nova versão, por WhatsApp, e-mail ou notificação física, com JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL do motivo determinante da revisão;
- DIREITO DE RECUSA FORMAL do CONTRATADO, a ser exercido por escrito dentro do mesmo prazo de 30 dias. A recusa formal implica (i) manutenção da versão anterior do Anexo I até a rescisão do contrato, e (ii) faculdade de qualquer das partes optar pela rescisão com aviso prévio ordinário (Cláusula 11.2), durante o qual prevalece a versão anterior;
- ACEITAÇÃO TÁCITA somente se presume se o CONTRATADO NÃO manifestar recusa formal dentro do prazo de 30 dias E continuar a prestação após a entrada em vigor da nova versão.

Parágrafo único. A revisão unilateral é medida excepcional e deve preservar equilíbrio econômico razoável do contrato, não podendo acarretar, isoladamente, redução superior a 20% (vinte por cento) sobre a média de comissões dos últimos 3 meses do CONTRATADO, ressalvada a hipótese de comum acordo em patamar diverso.

12.5 AJUSTES DA AJUDA DE CUSTO (REGRA ESPECÍFICA). Considerando a natureza de ressarcimento de despesas reais da ajuda de custo da Cláusula 4.2 (deslocamento, celular, diária de auxílio-refeição), os ajustes nos seus valores ocorrerão PREFERENCIALMENTE POR COMUM ACORDO (Cláusula 12.3), especialmente quando decorrerem de comprovada alteração das despesas operacionais do CONTRATADO. O CONTRATADO poderá, a qualquer tempo, solicitar revisão dos valores mediante apresentação de justificativa e, quando aplicável, comprovação documental do aumento das despesas.

12.6 A eventual tolerância de uma das partes ao descumprimento de cláusula pela outra configura MERA LIBERALIDADE, não caracterizando renúncia, novação ou alteração das obrigações contratuais.

12.7 A invalidade ou ineficácia de qualquer cláusula ou parte de cláusula não afeta as demais, que seguem em pleno vigor, comprometendo-se as partes a substituir a cláusula inválida por outra válida que reflita, o máximo possível, a intenção original.

12.8 As partes declaram cumprir integralmente a legislação anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e as boas práticas de governança, comprometendo-se a não oferecer, prometer ou receber vantagens indevidas em razão da relação contratual.

CLÁUSULA 13 — DECLARAÇÃO DO CONTRATADO

13.1 O CONTRATADO, na qualidade de pessoa jurídica empresarialmente capaz, DECLARA expressamente, para todos os fins de direito, que:

- Encontra-se regularmente inscrito como MEI, com CNPJ ativo, CNAE compatível com o objeto contratual e demais obrigações fiscais em dia, ou com plano declarado de regularização;
- Presta ou está legalmente autorizado a prestar serviços a outros clientes durante a vigência deste contrato, observadas as restrições de uso de recursos da Cláusula 10, sendo a presente contratação uma das várias possibilidades de sua atividade empresarial autônoma;
- Leu integralmente este contrato (e seus anexos), compreendeu suas cláusulas e teve tempo razoável e suficiente para reflexão, análise técnica e eventual consulta a profissional de sua confiança antes da assinatura;
- Compreende e aceita conscientemente o AFASTAMENTO EXPRESSO DA CLT estabelecido na Cláusula 2, e que, em consequência, NÃO fará jus a verbas trabalhistas típicas (férias remuneradas, 13º salário, FGTS, horas extras, aviso prévio indenizado, etc.) durante ou após a vigência desta avença;
- Participou de reunião ou recebeu material de apresentação em que a política de comissionamento e os termos deste contrato foram explicados, tendo oportunidade de esclarecer dúvidas, sugerir ajustes e negociar cláusulas em condições de igualdade empresarial;
- Reconhece que a contratação via MEI é opção válida à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (conforme Cláusula 2.5), e que a escolha pelo modelo MEI foi feita livremente, consciente das consequências jurídicas, tributárias e previdenciárias.

13.2 Esta declaração é parte integrante e indissociável do contrato. Adicionalmente, é firmada em via separada como ANEXO II, de modo a documentar de forma autônoma a manifestação livre e empresarial do CONTRATADO no ato da contratação.

CLÁUSULA 14 — DO FORO, LEI APLICÁVEL E MEDIAÇÃO

14.1 O presente contrato é regido pela lei civil e comercial brasileira, notadamente pelo Código Civil, Código de Defesa do Consumidor (quando aplicável à atividade), LC 128/2008 (Lei do MEI), LC 123/2006 (Simples Nacional) e legislação correlata, COM EXPRESSO AFASTAMENTO DA CLT.

14.2 As partes elegem o FORO DA COMARCA DE TERESINA/PI como competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.3 Antes de qualquer demanda judicial, as partes se obrigam a tentar a solução amigável por MEDIAÇÃO, por prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos, preferencialmente perante câmara de

mediação privada sediada em Teresina/PI, cujos custos serão rateados igualmente. A iniciativa da mediação pode ser tomada por qualquer das partes e implica suspensão dos prazos decadenciais e prescricionais aplicáveis, na forma da Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação).

ASSINATURAS

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente pré-contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Teresina/PI, ____ de _____ de _____.

CONTRATANTE

L O FERREIRA LTDA (Arena Tech)

CNPJ 61.129.502/0001-01

Repr.: [nome do representante]

CONTRATADO

[Razão social do MEI]

CNPJ: [a preencher]

Repr.: [nome civil do prestador] — CPF [a preencher]

TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome: _____

CPF: _____

2) _____

Nome: _____

CPF: _____

RASCUNHO CONFIDENCIAL

ANEXO I — TABELA DE COMISSÃO E PARÂMETROS ESPECÍFICOS

Este anexo integra e complementa o contrato firmado entre as partes, especificando as alíquotas de comissão, a lista de produtos premium e o valor da diária de auxílio-refeição aplicáveis exclusivamente ao CONTRATADO. As alíquotas aqui constantes substituem os campos "[alíquota conforme Anexo I]" presentes nas tabelas da Cláusula 5 do contrato.

I.1 — Acessórios

Alíquotas progressivas aplicáveis sobre o LBC mensal em acessórios, nos termos da Cláusula 5.3 do contrato. Cada parcela do LBC é tributada pela alíquota de sua própria faixa (estilo imposto de renda).

Faixa de LBC mensal em acessórios	NORMAL	PREMIUM
Parcela até R\$ 4.999,99	10%	5%
Parcela de R\$ 5.000 a R\$ 9.999,99	12%	6%
Parcela acima de R\$ 10.000	15%	7,5%

I.2 — Aparelhos

Alíquotas progressivas aplicáveis sobre o LBC mensal em aparelhos, nos termos da Cláusula 5.4 do contrato.

Faixa de LBC mensal em aparelhos	Alíquota
Parcela até R\$ 9.999,99	1%
Parcela de R\$ 10.000 a R\$ 19.999,99	2%
Parcela acima de R\$ 20.000	3%

I.3 — Intermediação de Assistência Técnica

Alíquotas progressivas aplicáveis sobre o LBS mensal de intermediação AT, nos termos da Cláusula 5.5 do contrato.

Faixa de LBS mensal de intermediação AT	Alíquota
Parcela até R\$ 4.999,99	2%
Parcela de R\$ 5.000 a R\$ 9.999,99	4%
Parcela acima de R\$ 10.000	6%

I.4 — Lista de produtos premium (acessórios)

Os produtos abaixo são classificados como PREMIUM para fins da coluna "premium" da tabela da Cláusula I.1 deste anexo:

[Preencher com as marcas e categorias classificadas como premium na data da assinatura do contrato — por exemplo: acessórios de marcas selecionadas, itens de ticket médio elevado, entre outros. Esta lista é revisada nos termos das Cláusulas 12.3 (comum acordo) ou 12.4 (unilateral, em caráter excepcional) do contrato.]

I.5 — Valores de referência da ajuda de custo

Nos termos da Cláusula 4.2 do contrato, os valores de referência das rubricas da ajuda de custo, respeitado o TETO GLOBAL MENSAL de R\$ 600,00 (seiscentos reais), são os seguintes:

- AUXÍLIO-REFEIÇÃO (diária): R\$ 12,00 (doze reais) por dia efetivo de prestação de serviços no PDV, pago sem exigência de nota fiscal individual;
- DESLOCAMENTO CASA-PDV: R\$ 10,00 (dez reais) por dia efetivo de prestação de serviços, mediante declaração unificada assinada pelo CONTRATADO ou apresentação de comprovantes (recibos de transporte, notas de combustível, etc.);
- PARCELA DE PLANO DE CELULAR: até R\$ 110,00 (cento e dez reais) por mês, proporcional à utilização no atendimento comercial, mediante declaração ou cópia de fatura.

A soma das três rubricas no mês não poderá ultrapassar o teto de R\$ 600,00. Em meses com maior número de dias efetivos de prestação, em que a soma natural ultrapassaria o teto, a CONTRATANTE pagará o valor do teto.

Os valores de referência acima podem ser ajustados nos termos das Cláusulas 12.3 (comum acordo) ou 12.5 (regra específica da ajuda de custo) do contrato.

I.6 — Versionamento deste Anexo

Este Anexo I constitui a versão vigente na data de sua assinatura. Substituições ou alterações futuras ocorrerão exclusivamente pelos mecanismos previstos no contrato principal, a saber:

- Cláusula 12.3 — Revisão por COMUM ACORDO, mediante assinatura de Termo de Aditamento e novo Anexo I pelas duas partes (forma preferencial);
- Cláusula 12.4 — Revisão UNILATERAL pela CONTRATANTE, em caráter excepcional, com comunicação prévia de 30 dias, justificativa, direito de recusa formal e limite de variação, nos termos ali estabelecidos.

As versões anteriores deste Anexo permanecem arquivadas pela CONTRATANTE para fins históricos e de eventual auditoria.

Teresina/PI, ____ de _____ de _____.

CONTRATANTE

L O FERREIRA LTDA (Arena Tech)

CONTRATADO

RASCUNHO CONFIDENCIAL

ANEXO II — DECLARAÇÃO DO CONTRATADO

(Documento firmado em via separada, replicando o conteúdo da Cláusula 13 do contrato, com o objetivo de registrar de forma autônoma a manifestação livre e empresarial do CONTRATADO.)

Eu, [NOME CIVIL DO CONTRATADO], inscrito no CPF sob o nº [a preencher], representante legal do MEI de razão social [a preencher], CNPJ nº [a preencher], na qualidade de CONTRATADO no instrumento particular de Pré-Contrato de Prestação de Serviços firmado com L O FERREIRA LTDA (Arena Tech), CNPJ 61.129.502/0001-01, DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

- Encontro-me regularmente inscrito como MEI, com CNPJ ativo, CNAE compatível com o objeto contratual e demais obrigações fiscais em dia, ou com plano declarado de regularização;
- Presto ou estou legalmente autorizado a prestar serviços a outros clientes durante a vigência deste contrato, observadas as restrições de uso de recursos da Cláusula 10, sendo a presente contratação uma das várias possibilidades da minha atividade empresarial autônoma;
- Li integralmente o contrato (e seus anexos), compreendi suas cláusulas e tive tempo razoável e suficiente para reflexão, análise técnica e eventual consulta a profissional de minha confiança antes da assinatura;
- Compreendo e aceito conscientemente o AFASTAMENTO EXPRESSO DA CLT estabelecido na Cláusula 2, e que, em consequência, NÃO farei jus a verbas trabalhistas típicas (férias remuneradas, 13º salário, FGTS, horas extras, aviso prévio indenizado, etc.) durante ou após a vigência desta avença;
- Participei de reunião ou recebi material de apresentação em que a política de comissionamento e os termos deste contrato foram explicados, tendo oportunidade de esclarecer dúvidas, sugerir ajustes e negociar cláusulas em condições de igualdade empresarial;
- Reconheço que a contratação via MEI é opção válida à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 324 e Tema 725 da Repercussão Geral), e que a escolha pelo modelo MEI foi feita livremente, consciente das consequências jurídicas, tributárias e previdenciárias.

Teresina/PI, ____ de _____ de _____.

CONTRATADO

[Nome civil — CPF]